РЕКЛАМА

Дело № 1-698/2020

Номер дела: **1-698/2020**

УИН: **27RS0007-01-2020-004052-56**

Дата начала: **20.07.2020**

Дата рассмотрения: **30.11.2020**

Суд: **Центральный районный суд г. Комсомольск-на-Амуре**

Судья: **Софронова Наталья Алексеевна**

Статьи УК: **125, 158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Шипов Евгений Павлович		
Защитник (адвокат)	Мануилова Наталья Геннадьевна		
Защитник (адвокат)	Пензин Денис Александрович		
ПРОКУРОР	Мартынова Елена Юрьевна		
	Гаврилов Виктор Сергеевич	Статьи УК: 125, 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			20.07.2020
Передача материалов дела судье			21.07.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено предварительное слушание		22.07.2020
Предварительное слушание	Назначено судебное заседание		28.07.2020

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	10.08.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	03.09.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	24.09.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	05.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	16.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	26.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	02.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	09.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	23.11.2020
Судебное заседание	Постановление приговора		30.11.2020
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			02.12.2020

Приговор

дело (№)

УИД (№)RS0(№)-56

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

30 ноября 2020 г. г. Комсомольск-на-Амуре

Центральный районный суд г.Комсомольска-на-Амуре (адрес) в составе:

председательствующего Софроновой Н.А.,

при секретаре судебного заседания Бей В.М.,

с участием:

государственного обвинителя – ст.помощника прокурора г.Комсомольска-на-Амуре Мартыновой Е.Ю.,

подсудимого Гаврилова В

защитника – адвоката Мануиловой Н.Г., предоставившейо удостоверение (№), ордер (№) от (дата),

законного представителя потерпевших Пушкаревой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Гаврилова В, (дата) года рождения, уроженца (адрес), русского, гражданина РФ, образование среднее специальное, холостого, имеющего малолетних детей,

военнообязанного, не имеющего регистрации и постоянного места жительства на территории РФ, не работающего, не судимого,

содержащегося под стражей (с учетом срока задержания) с (дата),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.125, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Гаврилов В.С. в период с 18 час. 00 мин. (дата) по 01 час. 30 мин. (дата), находясь в районе (адрес) в г.Комсомольске-на-Амуре (адрес) тайно, умышленно, из корыстных побуждений, через интернет-приложение «Сбербанк Онлайн», с помощью мобильного телефона потерпевшей Потерпевший № 1, с ее банковского счёта (№), открытого в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» (г. Комсомольск-на-Амуре, (адрес)), осуществил перевод денежных средств в сумме 100 000,00 рублей на свой банковский счёт (№), открытый в том же отделении банка, тем самым похитив принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в указанном размере.

Похищенными денежными средствами Гаврилов В.С. распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей Потерпевший №1 значительный материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, Гаврилов В.С., имея возможность оказать помощь своим малолетним детям, восьмилетнему Потерпевший № 2 и пятилетнему Потерпевший № 3, будучи обязанным, как отец иметь о них заботу, но не желая осуществлять таковую, хотя имел для этого все реальные средства, (дата) в период с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., умышленно поставил детей в опасное для жизни и здоровья состояние, в котором они пребывали по его вине не менее одного часаса, заведомо оставив их одних без помощи на территории 3 этажа терминала «D» международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина, расположенного по адресу: (адрес), вл. 2, стр. 1. При этом Гаврилов В.С. сознавал, что упомянутое здание аэропорта представляло безусловную опасность для жизни и здоровья его малолетних детей, поскольку там эксплуатируются различные подвижные механизмы, которые сами по себе являются источниками повышенной опасности, в том числе два эскалатора, восемь лифтов, уборочная техника, а дети в силу своего малолетства не могли предпринять всех адекватных мер к самосохранению от этих опасных факторов.

По факту кражи с банковского счета Потерпевший №1

Подсудимый Гаврилов В.С. в судебном заседании виновным себя в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, пояснив, что действительно похитил у потерпевшей Потерпевший №1 денежные средства при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении. Показания, данные в ходе предварительного следствия, не подтвердил, поскольку они не являются правдивыми. Исковые требования потерпевшей Потерпевший № 1 в размере 100000 руб. признал.

В соответствии со ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания Гаврилова В.С. данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.5 л.д.185-189) и обвиняемого (т.5 л.д.128-142, 209-214, 224-226) из которых следует, что он познакомился с Потерпевший № 1 в конце ноября 2019 г., между ними сложились приятельские отношения. Потерпевший № 1 была согласна дать ему в долг денежные средства. (дата) он встретился с последней у нее дома по адресу: (адрес), 39-34 в г.Комсомольске-на-Амуре. Потерпевший № 1 пообещала дать ему денежные средства в сумме 100000 руб. При встрече с Потерпевший №1 мобильным телефоном последней он не пользовался. Когда он ушел от Потерпевший №1, ему на телефон пришло смс сообщение о поступлении от Потерпевший № 1 на его банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 100000 руб. Кражу денежных средств Потерпевший № 1 он не совершал, а взял деньги в долг для развития бизнеса, обязуется их вернуть.

Потерпевшая Потерпевший № 1 в судебном заседании (дата) пояснила, что она обращалась в полицию по поводу хищения у нее Гавриловым В.С. 100000 руб. Данные денежные средства она Гаврилову В.С. не передавала. В дальнейшем она давала достоверные показания следователю. В ходе судебного разбирательства Гаврилов В.С. принес ей свои извинения, она их приняла и просила учесть при назначении наказания.

Согласно заявлению от (дата) поддержала ранее заявленные исковые требования о взыскании с Гаврилова В.С. ущерба, причиненного преступлением в размере 100000 руб.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1, оглашенных в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том (№), л.д. 3-5, 6-12, 17-21) следует, что в январе 2020 года в её пользовании находился принадлежащий ей мобильный телефон марки «SAMSUNG GALAXY A5», в котором имелась зарегистрированная на её имя сим-карта с абонентским номером 8 980 6753962. На телефоне установлено приложение «Сбербанк Онлайн», с помощью которого она контролирует банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк России». У нее имеется кредитная карта (№) (счет (№)), которая также отражается в данном приложении. Приложение «Сбербанк Онлайн» оснащено паролем для входа, однако данное приложение требует пароль при входе в случае предварительного выхода из него. Когда приложение не закрыто, а свернуто, при его открытии пароль не требуется. Кроме того, у нее имелся мобильный телефон марки «IRBIS sf62», в котором она использовала зарегистрированную на её имя сим-карту с абонентским номером 8 909 848 31 76. К данному номеру подключена услуга ПАО «Сбербанк России» - смс-оповещения «900», и привязаны открытые на её имя банковские карты в указанном банке. Данный телефон находился в пользовании её сына Свидетель №3

Примерно с октября 2019 года она знакома с Гавриловым В.С. Они познакомились на работе, на рынке. Она знала, что Гаврилов В.С. самостоятельно воспитывает двоих детей. (дата), примерно в 19.00 часов, Гаврилов В.С. пришел к ней домой по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, (адрес), они вдвоем распивали спиртные напитки, общались. Она выпила не более 50 грамм коньяка.

Около 19.00 часов (дата) она открывала приложение «Сбербанк Онлайн», смотрела состояние своих счетов, и так как в это время была занята общением, не вышла из приложения, а просто его свернула. На счету вышеуказанной кредитной карты была сумма в размере 200000 рублей. При распитии спиртных напитков ее телефон находился на столе, и им очень часто в этот вечер пользовался Гаврилов В.С., т.к. свой телефон он оставил детям, которые находились дома одни, он им периодически звонил. Ночью, когда дети перестали отвечать на звонки Гаврилова В.С., он стал беспокоиться и предложил ей пройти до его дома, чтобы проверить детей. Она согласилась, так как они в дальнейшем собирались поехать в ресторан. Они подошли к дому (№) по (адрес) в г. Комсомольске-на-Амуре, зашли в подъезд (№). В подъезде Гаврилов В.С. попросил её телефон чтобы позвонить и пошел с ним вверх по лестнице. Она осталась на первом этаже подъезда. Гаврилова В.С. не было примерно 15 минут. После Гаврилов В.С. вернулся и вернул ей телефон. В это время ей на телефон позвонил сын - Свидетель №3, который сообщил о том, что ему на телефон пришло сообщение о попытке списания со счета ее кредитной карты 200000 рублей. Она проверила счет и увидела, что со счета ее кредитной карты переведена сумма в размере 103 000 рублей (100000 рублей – сумма перевода денежных средств и 3000 – комиссия за перевод) на счет Гаврилова В.С.

Она попросила сына встретить её и пошла в сторону своего дома. Гаврилов В.С. попросил его подождать, вынес ей тетрадь, попросил прочитать, после чего ушел. В связи с хищением денежных средств она обратилась в полицию, сотрудникам полиции отдала указанную тетрадь. Данным преступлением ей причинен значительный материальный ущерб, поскольку она находится на пенсии, размер которой составляет 12000 руб., торгует вязаными изделиями, от чего имеет ежемесячный доход 3000 – 4000 руб.

Согласно чеку по операции «Сбербанк Онлайн», денежные средства с её кредитной карты, имеющей счет (№), были переведены на карту, привязанную к абонентскому номеру Гаврилова В.С. (дата) в 18 часов 21 минуту по Московскому времени, то есть в 01 час 21 минуту (дата) по Хабаровскому времени, и как раз в это время Гаврилов В.С. с её телефоном

находился по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, (адрес), первый подъезд. Никаких денежных средств в долг Гаврилову В.С. она не обещала и 100000 руб. ему не занимала. Ранее она взяла кредит в банке в размере 70000 руб. для Гаврилова В.С., который он должен был ежемесячно платить, иных договоренностей по поводу денежных средств у них не было.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. (№) л.д. 28-31, 34-37) из которых следует, что он проживает с матерью, Потерпевший № 1 У матери есть знакомый Гаврилов В.С., который вместе с ней работал на рынке. От матери ему было известно, что Гаврилов В.С. один воспитывал своих малолетних сыновей, находится в тяжелом материальном положении. В его пользовании с января 2020 года находится мобильный телефон марки «IRBIS sf62», принадлежащий Потерпевший № 1, в котором имеется зарегистрированная на её имя сим-карта с абонентским номером 8 909 848 31 76. К данному номеру телефона подключена услуга смс-оповещения «900» ПАО «Сбербанк России» по открытым в данном банке счетам на имя матери. На другом телефоне матери марки «Samsung» установлено приложение «Сбербанк Онлайн», с помощью которого она контролирует денежные средства на своих счетах. Данное приложение защищено паролем, ввод которого требуется в случае предварительного выхода из него.

Около 22.00 часов (дата) он зашел домой и увидел Гаврилова В.С., распивающего спиртные напитки с мамой, визуально они с Гавриловым В.С. были трезвые. Через некоторое время мама и Гаврилов В.С. ушли из квартиры.

(дата) в 01 час 19 минут на абонентский (№) телефона, находящегося у него в пользовании, пришло смс-сообщение с номера «900» ПАО «Сбербанк», в котором было указано: «Отказ-превышен лимит, перевод 200 000 рублей».

Он сразу позвонил матери, она ответила, что никаких операций не совершала, банковских карт у нее с собой нет, а ее телефон находился у Гаврилова В.С. Также она попросила встретить ее, назвав адрес: (адрес) г. Комсомольска-на-Амуре. Когда он подходил к адресу, названному матерью, то увидел Гаврилова В.С., который отдал матери тетрадь и ушел. Со слов матери, Гаврилов В.С. взял у нее телефон чтобы позвонить своему знакомому, и ушел с ним к себе домой, а она осталась ждать его в подъезде. С маминым телефоном Гаврилов В.С. отсутствовал более 15 минут. Мама при помощи приложения Сбербанк Онлайн, установленного на ее телефоне, обнаружила, что на ее кредитной карте отсутствует сумма в размере 103000 рублей. Согласно истории операции, деньги в сумме 100000 рублей были переведены с ее карты на карту В. С. Г., к которой был привязан номер телефона Гаврилова В.С., а также за перевод была снята комиссия в сумме 3000 рублей. После этого они сразу же обратились в полицию, так как, со слов мамы, такую сумму денежных средств она Гаврилову В.С. занять не обещала и не занимала. Они с матерью стали звонить Гаврилову В.С., требовать вернуть деньги. Сначала тот отвечал, говорил, что сделать это невозможно, а затем перестал отвечать на их звонки. Они направились с матерью в отдел полиции, где та написала заявление о хищении денежных средств.

Показаниями специалиста Фомичевой Е.С., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 5 л.д. 38-40) из которых следует, что она является специалистом ПАО «Сбербанк России». Согласно представленным ей на обозрение документам клиента ПАО «Сбербанк» Потерпевший №1, на имя последней открыта кредитная карта «CREDIT MOMENTUM VISA» (№), не именная, моментальная, суточный лимит расходных операций которой составляет 100 000 рублей, и за перевод, снятие наличных денежных средств, взимается комиссия - 3% от суммы расходных операций, но не менее 390 рублей.

Во всех документах по счетам ПАО «Сбербанк России» указывается Московское время операций, то есть, согласно чеку по операции Сбербанк Онлайн (дата) в 18 часов 21 минуту с кредитной карты Потерпевший №1 были переведены денежные средства в сумме 100 000 рублей на карту № ****1803 В. С. Г., с комиссией банка 3000 рублей. Однако по местному времени (г. Комсомольск-на-Амуре) данная операция была выполнена (дата) в 01 час 21 минуту посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Смс-уведомление о произведенной операции может прийти позже, что больше зависит от оператора сотовой

компании, предоставляющей услуги гражданину. Особенностью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» является то, что для входа в него пароль не требуется, пароль необходим только в случае настройки быстрого входа в разделе «Безопасность» названного приложения.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что он работает в должности оперуполномоченного ОП (№) УМВД России по г. Комсомольск-на-Амуре. В 20-х числах января 2020 года в 09.00 час. он заступил на суточное дежурство дежурным оперуполномоченным ОП-1. Примерно около 01.00 часа - 02.00 часов в ОП-1 обратилась женщина с заявлением о хищении денежных средств с банковского счета. Как было установлено, она обратилась в отдел полиции сразу после случившегося. Она была взволнована произошедшим. Потерпевшая пришла с сыном. Примерно в 03.00 - 03.30 часов он выяснил у нее обстоятельства произошедшего. Потерпевшая предоставила тетрадь, переданную ей лицом, совершившим хищение денежных средств, с распиской о получении денег в долг. Текст расписки имел множество грамматических ошибок. Потерпевшая сообщила номер телефона Гаврилова В.С., он с ним созвонился, Гаврилов В.С. пояснил, что деньги не похищал, потерпевшая сама их ему перевела, так как они состоят в очень близких отношениях. Гаврилов В.С. переслал ему смс-сообщения, якобы направленные ему потерпевшей, также содержащие множество орфографических ошибок. Он (Свидетель №4) пригласил Гаврилова В.С. в отдел полиции, но тот отказался явиться в ночное время, поскольку у него дома двое сыновей. Они договорились, что Гаврилов В.С. явится для разбирательства в отдел полиции в 14.00 час. этого дня, но как в последствии выяснилось, тот не пришел, выехав из г.Комсомольска-на-Амуре.

Кроме того вина подсудимого Гаврилова В.С. в совершении преступления подтверждается материалами дела:

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты: мобильный телефон марки «SAMSUNG GALAXY A5», кредитная карта (№), реквизиты для перевода, выписка по счету кредитной карты, чек по операции «Сбербанк Онлайн», информация по кредитному контракту, скриншот мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», выписки о состоянии вклада, договор о вкладе, выписки по сберегательному счету, детализации абонентского номера (№), детализации телефонных соединений абонентского номера (№), скриншот вызовов (т.5 л.д. 49-50);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1 предметы и документы:

мобильный телефон марки «SAMSUNG GALAXY A5», в ходе осмотра которого установлено, что в телефоне установлено приложение «Сбербанк Онлайн», при открытии которого требуется пароль. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 вводит пароль, далее осуществляется вход в приложение. На главной странице приложения в разделе «Карты» указано наличие двух карт: МИР MIR ****2621, с остатком на счете 468,27 рублей, а также VISA Visa Classic ****8215 кред, с остатком на счете 190 579, 55 рублей. Со слов участвующей в осмотре потерпевшей Потерпевший №1, кража принадлежащих ей денежных средств осуществлена именно с кредитной карты VISA Visa Classic ****8215 кред, на момент совершения преступления у нее имелся вклад (счет (№).810.0.7000.0716202) с суммой более 700 000 рублей, который в настоящее время закрыт, в связи с чем в приложении не отражен.

При просмотре сведений карты Visa Classic ****8215 кред, установлен счет карты (№), к карте привязан номер телефона 8 909 *** 31 76. При входе в раздел «История», обнаружен отчет по операции от (дата) «Перевод клиенту Сбербанк», согласно которому, получателю В. С. Г. (номер карты получателя: 533669******1803, номер телефона получателя: (№) 32) с счета указанной карты переведены деньги в сумме 100 000 рублей, комиссия 3 000 рублей.

При закрытии приложения «Сбербанк Онлайн» кнопкой «Назад» и при открытии данного приложения вновь спустя 50 минут из списка «Окна» на главном экране телефона

пароль для работы в приложении «Сбербанк Онлайн» не запрашивается. При выходе из приложения с помощью команды «Да» в сплывающем окне «Выйти из Сбербанк Онлайн» и повторном входе, запрашивается пароль доступа.

кредитная карта (№), на лицевой стороне имеет логотип «Сбербанк», (№), а также надпись «CREDIT MOMENTUM VISA», 11/20, с обратной стороны цифры не читаемы.

реквизиты для перевода карты Visa Classic ****8215, где имеются сведения о получателе – Потерпевший №1, счет (№), код и адрес подразделения банка по месту ведения счета карты: 70/9070/121, г. Комсомольск-на-Амуре, (адрес), а также данные банка получателя, реквизиты для валютных переводов.

выписка по счету кредитной карты, согласно которой на первом листе выписки указаны имя владельца карты Visa Classic ****8215 – Потерпевший №1, кредитный лимит – 200 000 рублей, валюта – рубль, из которых на (дата) доступно 190 579,55 рублей, льготный период до 50 дней, ставка 23.9%, а также операции, произведенные за период с 24 по (дата). В разделе «Расшифровка операций» указано, что (дата) был осуществлен перевод 100 000 рублей с карты на карту 5336****1803 Г. В. С., остаток по счету составил 97 000, 50 рублей, (дата) комиссия за выдачу наличных или перевод денежных средств – 3 000 рублей, остаток по счету составил 197 000, 50 рублей. Кроме того, в разделе выписки «Реквизиты для перевода денежных средств на карту ****8215» содержится информация о получателе – Потерпевший №1, счете получателя ((№)), данные банка получателя.

чек по операции «Сбербанк Онлайн», согласно которому по операции «Сбербанк Онлайн», осуществлена операция – перевод с карты на карту, (дата) в 18:21:01 (МСК) в сумме 100 000 рублей, комиссия 3 000 рублей. Указанная операция выполнена успешно. Из чека следует, что отправителем является Visa Classic ****8215, получателем карта № ****1803, телефон получателя: +7(999) 613-98-32, получатель платежа В. С. Г.

информация по кредитному контракту, в верхней части которого рукописным текстом указана дата (дата). Участвовавшая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данная запись – это дата получения справки, написана ею собственноручно. В справке указана общая информация, а именно клиент – Потерпевший №1, номер контракта – (№), дата открытия (дата), кредитный лимит – 200 000,00, сумма доступных средств – 97 000,50, остаток собственных средств – 0,00.

скриншот мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», на основании которого, установлены данные карт, вкладов и счетов, в том числе карта Visa Classic ****8215 кред – 200 731,46 рублей, вклад «Сохраняй ОнЛ@йн» ****6202, на котором значится сумма – 771 728,78 рублей до 17 мар 2020 3.10%. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что именно с карты ****8215 (дата) Гавриловым В.С. похищены принадлежащие ей деньги.

выписка о состоянии вклада, согласно которой за период с (дата) по (дата), по счету (№).810.0.7000.0716202, (дата) остаток вклада после операции «Пролонгация» на сумму 2 148,05 рублей - составлял (№) рублей.

договор (№).(№) о вкладе «Сохраняй ОнЛ@йн» от (дата), заключен между ПАО «Сбербанк России» и Потерпевший №1, сумма вклада составляла (№) рублей.

выписка по сберегательному счету, согласно которой по сберегательному счету ПАО «Почта Банк» (дата) на указанный счет внесены средства в общей сумме 700 000 рублей. Участвовавшая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что данные денежные средства ею сняты с вклада Сбербанк 42303.810.0.7000.0716202.

детализация абонентского номера (№), согласно которой 24 и (дата) зафиксированы телефонные соединения между абонентскими номерами (№), а также (№). Кроме того, (дата) в 01:08:40 на (№) поступило смс-сообщение с номера (№). Участвующая в осмотре потерпевшая пояснила, что указанные звонки (дата) осуществлял Гаврилов В.С. с ее телефона (№) на свой телефон (№), находящийся, с его слов, в это время у его детей, а

соединение (дата) отражает ее звонок Гаврилову В.С. по факту совершенной им кражи. Никаких смс-сообщений она Гаврилову В.С. не отправляла, от него сообщений в телефоне не видела, в указанное время, а именно в 01:08:40 (дата) ее телефон находился в пользовании Гаврилова В.С. Абонентский (№), указанный в настоящей детализации, принадлежит ее сыну Свидетель №3, с ним (дата) в 01:31:47 она разговаривала по поводу пришедших ему на телефон смс-сообщений о попытке перевода денежных средств с ее кредитной карты в присутствии Гаврилова В.С., таким образом, до вышеуказанного времени телефон находился у Гаврилова В.С.

детализация телефонных соединений абонентского номера (№) согласно которой на указанный номер с номера 900 поступили входящие смс-сообщения (дата) в 10:33:32, 18:19:53, 18:20:16, 18:21:04, 18:24:57, 18:25:24. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший № 1 пояснила, что сим-карта с данным номером телефона находилась в пользовании у сына Свидетель №3 и именно на него пришло смс-сообщение с номера 900 с информацией о попытке перевода денежных средств с ее карты. В данной детализации указано Московское время, что соответствует данным вышеупомянутого чека о том, что перевод денег с карты был осуществлен в 18:21:01 по Московскому времени, таким образом сообщение сыну пришло в 01:19 по местному времени, и с этого момента он начал ей звонить.

скриншоты вызовов, в которых отражены контакты «В. (2)» в 02:09, в 0:36, «Сын Слава» в 1:37, 1:31, 1:29, 0:01. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший № 1 пояснила, что данный скриншот вызовов от (дата) сделан ею (дата), и подтверждает то, что с другими абонентскими номерами она не связывалась, сын ей звонил несколько раз, однако она ему не могла ответить, так как телефон находился у Гаврилова В.С. (т.5, л.д. 51-55, 56-63);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств по делу приобщены: мобильный телефон марки «SAMSUNG GALAXY A5», документы по счетам в ПАО «Сбербанк Онлайн», ПАО «Почта банк», детализации абонентского номера (№), детализации телефонных соединений абонентского номера (№), скриншоты вызовов от (дата), скриншот мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», кредитная карта на имя Потерпевший №1 (т.5 л.д.79-80);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен первый подъезд (адрес) в г. Комсомольске-на-Амуре. Участвующая в осмотре потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, что она находилась на лестничной площадке перед входом на первый этаж указанного подъезда, когда передала по просьбе Гаврилова В.С. ему свой мобильный телефон. С телефоном Гаврилов В.С. ушел на верхние этажи (т.5 л.д. 94-98, 99-102);

- протоколом очной ставки между потерпевшей Потерпевший № 1 и обвиняемым Гавриловым В.С. из которого следует, что потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила свои ранее данные показания о том, что Гаврилов В.С. (дата) похитил у нее денежные средства путем перевода со счета её кредитной карты на свой счет, используя приложение «Сбербанк Онлайн» и ее телефон, чем причинил ей материальный ущерб на сумму 103000 рублей (т.5 л.д. 268-271);

- протоколом очной ставки между свидетелем Свидетель № 3 и обвиняемым Гавриловым В.С., в ходе которой свидетель Свидетель №3 подтвердил свои ранее данные показания о том, что Гаврилов В.С. (дата) похитил у его матери Потерпевший №1 денежные средства путем перевода со счета её кредитной карты на свой счет, используя приложение «Сбербанк Онлайн» и её телефон, чем причинил матери материальный ущерб на сумму 103000 рублей. О хищении ему стало известно, так как ему поступили сообщения с номера «900», подключенного к банковским счетам его матери, о попытке снятия денежных средств. Далее он увидел в приложении на телефоне матери сведения о снятии денежных средств (т.5 л.д. 275-278) и другими материалами дела.

Оценив в совокупности вышеизложенные доказательства по делу, суд находит их допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для обоснования вывода о виновности подсудимого Гаврилова В.С. в совершенном преступлении.

Суд берез за основу показания Гаврилова В.С., данные в ходе судебного заседания, поскольку они подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, а именно показаниями потерпевшей Потерпевший № 1, свидетелей Свидетель № 3, Свидетель № 4, специалиста Фомичевой Е.С., а также выше изложенными письменными доказательствами.

Показания подсудимого Гаврилова В.С., данные в ходе предварительного следствия в той части, что денежные средства Потерпевший №1 с банковского счета он не похищал, суд находит надуманными, не достоверными, данными с целью опорочить доказательственное значение показаний потерпевшей, свидетелей, письменных доказательств по делу, поскольку показания Гаврилова В.С. в указанной части сам он в судебном заседании не подтвердил и они опровергаются:

- показаниями самого Гаврилова В.С., данными в судебном заседании, в которых он пояснил, что похитил у потерпевшей Потерпевший №1 денежные средства;

- показаниями потерпевшей Потерпевший № 1, согласно которым именно Гаврилов В.С. похитил с ее банковского счета 100000 руб.;

- показаниями свидетеля Свидетель № 3, согласно которым с банковского счета его матери Свидетель № 3 на карту В. С. Г. были переведены денежные средства в размере 100000 руб., т.е. похищены;

- показаниями свидетеля Свидетель № 4, согласно которым в отдел полиции обращалась потерпевшая Потерпевший №1 по факту хищения с ее банковского счета 100000 руб. Гавриловым В.С.;

Таким образом, показания подсудимого Гаврилова В.С. в указанной части расценивается судом, как способ защиты, избранный им в ходе предварительного следствия с целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление и судом не принимаются.

Проанализировав вышеизложенные показания потерпевшей Потерпевший № 1, свидетелей Свидетель № 3, Свидетель № 4, специалиста Фомичевой Е.С., данные в ходе судебного заседания, а также в ходе предварительного следствия, суд приходит к выводу, что они являются последовательными, логичными, согласуются между собой, и как в своей совокупности, так и в совокупности с изложенными письменными доказательствами, свидетельствуют о том, что именно Гаврилов В.С. тайно похитил с банковского счета принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в размере 100000 руб.

Каких либо существенных противоречий в показаниях указанных лиц, которые могли бы повлиять на выводы суда о виновности подсудимого Гаврилова В.С., не установлено.

Данных, свидетельствующих об оговоре подсудимого Гаврилова В.С. указанными лицами, не имеется.

По факту совершения преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ

В судебном заседании подсудимый Гаврилов В.С. виновным себя в совершении преступления не признал, пояснив, что в г.Комсомольске-на-Амуре, после расторжения брака с Пушкаревой О.А., он проживал со своими малолетними детьми Гавриловыми Потерпевший №2 и Потерпевший №3, работал на продовольственном рынке продавцом. В декабре 2019 г. на одном из сайтов в сети интернет он нашел объявление о трудоустройстве, позвонил по указанному номеру телефона и договорился о переезде в (адрес) с целью трудоустройства. Детей он решил взять с собой, поскольку их не с кем было оставить. Кроме того, работодатель обещал оказать содействие в оформлении детей в детский сад и школу. Он забрал документы из школы и отправился с детьми в (адрес). По прилету в город, лицо, с

которым у него существовала устная договоренность по поводу трудоустройства перестало отвечать на его телефонные звонки и он понял, что человек его обман(адрес) был расстроен и растерян, имел при себе малое количество денежные средств (6000 руб.) и понимая, что не сможет обеспечить детей, решил оставить их в аэропорту, предполагая возможность их временного помещения в реабилитационный центр. Обратиться самостоятельно в специализированные органы для временного оставления детей он побоялся ввиду совершения хищения денежных средств у Потерпевший №1 Он специально выбрал место рядом с сотрудниками аэропорта и полиции, написал записку, в которой указал, что вынужден оставить детей, которую отдал Потерпевший №2, объяснив ему, что оставляет его и Потерпевший № 3 временно из-за отсутствия денежных средств. Также оставил Потерпевший №2 документы на детей, контактные телефоны и часы, наказав ему подойти к сотрудникам в форменной одежде через 5 минут, когда большая стрелка на часах будет на цифре «12». Далее он отошел от детей, чтобы они его не видели и наблюдал, что дети пошли в сторону сотрудников полиции. Он был уверен, что дети подойдут к сотрудникам полиции, как он им сказал сделать, но подошли ли дети к ним, он не убедился, покинув данное место, направился в другой терминал, вылетел в (адрес), где у него живет знакомый, который мог ему помочь, а от туда поехал в (адрес). На следующий день он увидел в сети интернет информацию об оставленных им детях и самостоятельно явился в следственный комитет. Считает, что оставив детей одних в аэропорту при таких обстоятельствах, он не оставил их в опасности. Рядом с детьми находились люди. По близости не было лифтов и эскалаторов.

В соответствии со ст.276 ч.1 п.1 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания Гаврилова В.С. данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.5 л.д. 117-121, 128-142, 145-155, 162-167, 185-189, 197-199, 209-214, 224-226) из которых следует, что он проживал в г. Комсомольске-на-Амуре со своими малолетними детьми – Гавриловыми Потерпевший №2 и Потерпевший №3. Мать детей – Гаврилова О.А. с 2018 года с ними не проживает, брак с ней расторгнут. В августе 2018 года у него не хватило денежных средств на содержание детей и он оформил их в реабилитационный центр. По истечение трех месяцев, он забрал детей домой. Кроме того, в мае 2019 г., когда он находился на работе в Южной Корее, мать детей не забрала их из школы и детского сада и они так же попали в Центр социальной помощи. В связи с данными обстоятельствами он вернулся в Российскую Федерацию и забрал детей домой. В последнее время у него сложилось сложное финансовое положение, ему не хватало денежных средств. Примерно 14-(дата) он нашел объявление в сети «Интернет» о наличии вакансий на стройках в (адрес) и принял решение вместе с детьми туда переезжать. Он позвонил на счет вакансии, ему ответил мужчина и согласовал дату приезда. При этом этот мужчина пообещал найти няню для Потерпевший №3, а Потерпевший №2 он планировал устроить в школу. О переезде он уведомил родителей Гавриловой О.А., попросив некоторое время пожить с внуками, однако те ответили отказом. Также о переезде он уведомил классного руководителя сына Потерпевший №2, пояснив, чтобы она не волновалась, что он купил в (адрес) квартиру. (дата) он совместно с детьми на автобусе из г. Комсомольск-на-Амуре прибыл в (адрес), где купили билеты на самолет до (адрес). (дата) они вылетели рейсом в (адрес) в аэропорт Шереметьево, куда прибыл (дата) в 12 часов 50 минут (по местному времени). С детьми они поднялись в зал ожидания, расположенный на третьем этаже терминала «D» аэропорта Шереметьево. Там он попытался связаться с работодателем, однако телефон последнего был выключен. Поскольку у него с собой было мало денежных средств, а именно 22000 руб., он решил оставить детей в людном месте в аэропорту, чтобы их обнаружили сотрудники полиции и поместили в приют до того времени, как он сможет их забрать. Он посадил детей на кресла напротив регистрационных стоек, написал записку с просьбой оказать его детям помощь и оставил записку Потерпевший №2. К записке он приложил документы детей и копии документов, в том числе своего паспорта. Потерпевший №2 он объяснил, что ему нужно будет по истечению времени подойти к сотрудникам аэропорта и отдать записку. Затем он отошел от детей и издалека удостоверился, что Потерпевший №2 подошел к сотруднику аэропорта. Далее он поинтересовался у сотрудника аэропорта, в какой город можно купить дешевые билеты и где можно устроиться на работу. После этого он принял решение лететь в (адрес), а затем – в (адрес). В (адрес) он арендовал за 15000 руб. дом. Находясь в (адрес) он узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело и тут же принял решение обратиться в ближайший отдел Следственного комитета РФ. Считает, что,

оставив своих малолетних детей одних в аэропорту, не создал опасности для их жизни и здоровья.

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия подсудимый Гаврилов В.С. пояснил, что подтверждает показания, данные в ходе предварительного следствия. Объяснить противоречия в показаниях в части денежных средств, которые находились у него на момент прибытия в (адрес) не смог. Следователю он также пояснял, что переговоры на счет работы в (адрес) он стал вести в декабре 2019 (адрес) в ходе предварительного следствия пояснил, что видел, как Потерпевший №2 подошел к сотруднику аэропорта, пояснить отказался. Почему поехал с детьми в (адрес) при отсутствии четких договоренностей с работодателем, пояснить не смог. На следствии не помнил, были ли с тем местом, где он оставил детей лифты и эскалаторы, т.к. не помнил. В судебном заседании вспомнил, что их рядом не было.

Не смотря на то, что подсудимый Гаврилов В.С. виновным себя в совершении преступления не признал, его вина нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства и подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями несовершеннолетнего потерпевшего Потерпевший №2 оглашенными в соответствии с ч.6 ст.281 УПК РФ (т. 2, л.д. 37-41), из которых следует, что он проживает с братом Потерпевший №3 и отцом в г. Комсомольск-на-Амуре. Мама с ними не живет. В (адрес) они прилетели с отцом. Отец сказал, что отправит их в лагерь, а сам хочет заработать денег на машину. Затем отец ушел по делам. Когда отец уходил, он оставил ему часы и записку.

Показаниями законного представителя несовершеннолетних потерпевших Пушкаревой О.А., данными в судебном заседании, из которых следует, что ранее она состояла в браке с Гавриловым В.С., у них имеется двое малолетних детей – Потерпевший №2 и Потерпевший №3. Совместная жизнь с Гавриловым В.С. не сложилась из-за ревности бывшего супруга, рукоприкладства по отношению к ней и высказывания в ее адрес угроз убийством. При расторжении брака она была вынуждена согласиться на условия Гаврилова В.С. о том, чтобы дети остались проживать с ним, поскольку он ей угрожал. В дальнейшем Гаврилов В.С. запретил ей и ее родителям видеться и общаться с детьми и она уехала из г.Комсомольска-на-Амуре.

(дата), в социальных сетях она увидела фото своих детей в аэропорту, с бывшим мужем Гавриловым В.С. Там же имелась информация, что Гаврилов В.С. бросил детей в аэропорту и скрылся. После этого ей позвонили с отдела полиции, сообщили что дети находятся в Москве, пригласили в отдел полиции. Далее она совместно с инспектором ПДН и органами опеки стали работать над возвращением детей в г. Комсомольск-на-Амуре. По возвращению в г.Комсомольск-на-Амуре дети временно находились под опекой ее родителей. После того, как она выписалась из родильного дома, а именно (дата) дети стали проживать с ней и ее мужем. После случившегося Потерпевший №2 рассказал, что со слов Гаврилова В.С. они поехали в лагерь. В аэропорту папа дал ему тетрадь с запиской и часы, предупредив, что когда стрелка часов будет на цифре 12, надо будет подойти к сотрудникам полиции и показать записку. Со слов Потерпевший №2 он сделал так, как сказал Гаврилов В.С.

Показаниями свидетеля Ковыряловой Н.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 1, л.д. 153-156), из которых следует, что она состоит в должности инспектора по делам несовершеннолетних ЛУ МВД России в аэропорту «Шереметьево». (дата) она находилась на дежурстве, когда около 16 часов 35 минут ей позвонил старший смены дежурной части и сообщил, что в зале «Вылет» терминала «D» указанного аэропорта находятся двое беспризорных несовершеннолетних. По прибытии на место она обнаружила двоих несовершеннолетних, как было в последствии установлено - Потерпевший № 2 и Потерпевший №3, рядом находился сотрудник авиационной безопасности Свидетель №7 Последняя сообщила, что во время осуществления служебной деятельности, около 16 часов 30 минут (дата) к ней подошли двое мальчиков, протянули лист бумаги. Прочитав текст, изложенный на листе бумаге Свидетель №7 сообщила об обнаружении детей в полицию.

При беседе дети сообщили, что прилетели с отцом из (адрес). По прилету в аэропорт «Шереметьево», отец посадил их на лавочку, сказал ждать, а затем обратиться к сотрудникам аэропорта и отдать записку, которую он им оставил. После этого дети были доставлены в педиатрическое отделение ГБУЗ «Химкинская ЦРБ».

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1, л.д. 157-162), из которых следует, что она работает в должности инспектора по досмотру АО «Шереметьево Безопасность». (дата) она находилась на рабочем месте, на пункте контрольного досмотра (№), расположенном на 3 этаже терминала «D» международного аэропорта Шереметьево, совместно с инспектором Свидетель № 8 Около 16 часов 30 минут (дата) она обратила внимание на двух мальчиков, как установлено в ходе следствия - Потерпевший № 2 и Потерпевший №3 Ее внимание дети привлекли т.к. громко смеялись и бегали друг за другом, при этом они находились без сопровождения взрослых. Так как на 3 этаже терминала «D» международного аэропорта Шереметьево много зон повышенной опасности, они с Свидетель №8 решили подойти к детям. Заведя детей на пункт досмотра, она стала выяснять у них, где находятся их родители. Один из мальчиков протянул тетрадку, где на 1 листе имелась запись, в которой автор просил устроить его детей во временный детский дом, просил их не разлучать, писал о намерении забрать их позже, извинялся, что их оставляет, сославшись на отсутствие финансовой возможности содержать детей, сообщал, что документы детей находятся в рюкзаке. Об обнаружении детей она сообщила в полицию.

На 3 этаже терминала «D» международного аэропорта Шереметьево имеются 8 лифтов и 2 эскалатора. Лифты и эскалаторы являются зонами повышенной опасности, поскольку лифты и эскалаторы ярко и красочно раскрашены и привлекают к себе внимание. Нахождение детей без присмотра в вышеуказанных зонах запрещено, поскольку в терминале повышенный поток людей. Также около лифтовых и эскалаторных зон имеются предупреждающие знаки: «Не оставляйте детей без присмотра». С 3 этажа терминала «D» международного аэропорта Шереметьево можно выйти только на эстакаду, где осуществляется движение транспортных средств.

Показаниями свидетеля Свидетель № 8, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1, л.д. 168-170), из которых следует, что она работает в должности инспектора по досмотру АО «Шереметьево Безопасность». (дата) она находилась на рабочем месте, на пункте контрольного досмотра (№), расположенного на 3 этаже терминала «D» международного аэропорта Шереметьево, совместно с инспектором Свидетель №7 В указанный день около 16 часов 00 минут она заметила недалеко от рядов кресел, установленных неподалеку от входа (№), двоих мальчиков, как в последствии было установлено - Потерпевший № 2 и Потерпевший № 3, которые играли, бегали по территории 3 этажа терминала «D» международного аэропорта Шереметьево без присмотра взрослых. При обращении к детям, мальчик постарше пояснил, что мамы нет, папа ушел, куда он не знал и передал записку, в которой было написано, что лицо, написавшее её просит позаботиться о его детях, определить их в детский дом, поскольку у него сложная финансовая ситуация. Об обнаружении детей они сообщили в полицию.

Показаниями свидетеля Свидетель № 10, данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что он является отцом Пушаревой О.А., с которой они некоторое время не поддерживали отношения. Со своими внуками – Гавриловыми Потерпевший № 2 и Потерпевший №3 в 2019 г. они с супругой не виделись и не общались, поскольку Гаврилов В.С. им запретил это делать. Некоторое время дети находились в приюте. После того, как Гаврилов В.С. их от туда забрал, он стал иногда привозить детей к ним домой. Не за долго до отъезда в (адрес), в январе 2020 года Гаврилов В.С. привез внуков к ним домой и Потерпевший № 2 обмолвился, что они поедут в (адрес). Гаврилов В.С. в разговоре эту информацию не подтвердил, но его супруга, – Свидетель №9, не доверяя Гаврилову В.С., выучила с Потерпевший №2 номер ее телефона.

О том, что их бывший зять – Гаврилов В.С. оставил внуков – Потерпевший № 2 и Потерпевший №3 в аэропорту Шеремтьево, они с супругой узнали из телефонного звонка, поступившего из того же аэропорта. Спустя некоторое время детей привезли в

г.Комсомольск-на-Амуре и передали им с супругой, а затем, после выписки дочери из родильного дома, дети стали проживать с ней.

Показаниями свидетеля Свидетель № 9, данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что Пушкарева О.А. является ее дочерью, которая ранее состояла в браке с Гавриловым В.С. От данного брака они имеют двоих детей - Потерпевший № 2 и Потерпевший №3.

В период совместного проживания дочери с Гавриловым В.С., последний поссорил ее и супруга с дочерью, ограничивал и запрещал общение с ней, она видела у Пушкаревой О.А. синяки.

До поездки в (адрес), примерно 22-(дата) внуки гостили у них дома и Потерпевший № 2 сказал, что (дата) они едут в (адрес), где папа будет работать. Опасаясь, что может произойти что-нибудь плохое, она помогла Потерпевший №2 выучить ее номер телефона.

Когда Гаврилов В.С. пришел за детьми, она спросила его про поездку в (адрес), но тот отрицал данный факт, сообщив при этом, что уезжает на работу в Южную Корею, а за детьми будет это время присматривать какая-то женщина.

Она обратилась в школу, где учился Потерпевший № 2, там подтвердили, что Гаврилов В.С. забрал документы в связи с переездом.

Перед отъездом она разговаривала с Гавриловым В.С. и он спрашивал, не желает ли она взять временно детей, но на какой срок, он не уточнил. Она ответила отказом, поскольку было не понятно, на какой срок он хочет оставить детей, школа, в которой обучался Потерпевший №2 и детский сад, который посещал Потерпевший №3, находились в другом районе города, далеко от ее дома, документы о проживании детей с ней были не оформлены, а также ввиду ее болезни.

О случившемся она узнала ночью, когда ей позвонили из аэропорта Шереметьево сотрудники полиции и сообщили, что ее внуки - Потерпевший № 3 и Потерпевший № 2 находятся в (адрес), отец их бросил, оставив записку. Она разговаривала по телефону с Потерпевший №2, который рассказал, что Гаврилов В.С. ушел покупать игрушку, оставил их с Потерпевший №3, отца долго не было.

В последствии, когда детей привезли в г.Комсомольск-на-Амуре Потерпевший № 2 рассказывал, что им с Потерпевший №3 было страшно и они не знали, что делать.

Показаниями свидетеля Свидетель № 5, данными в ходе судебного заседания из которых следует, что она работает начальником отдела опеки и попечительства по г.Комсомольску-на-Амуре. Ей известно, что у Гаврилова В.С. имеется двое малолетних детей – Потерпевший №2 и Потерпевший №3. В 2018 г. ввиду нахождения Гаврилова В.С. в трудной жизненной ситуации, последний передал детей временно в Центр социальной помощи семье и детям. После истечения установленного времени Гаврилов В.С. забрал детей домой. В 2019 г. Потерпевший №2 и Потерпевший №3 поступили в Центр социальной помощи семье и детям, как безнадзорные. В дальнейшем сотрудники Центра установили контакт с отцом, который не возражал против нахождения детей в данном Центре. Затем, по возвращению отца в РФ, дети были переданы ему. На тот момент мать детей найти не удалось.

По факту оставления Гавриловым В.С. детей в аэропорту Шеремтьево пояснила следующее. После случившегося была установлена мать Потерпевший №2 и Потерпевший № 3. Она пояснила о наличие конфликтных отношений с Гавриловым В.С. и об их договоренности о проживании детей с отцом. На период нахождения Пушкаревой О.А. на стационарном лечении, на мать Пушкаревой О.А. была оформлена временная опека над детьми, в связи с чем, после приезда в г.Комсомольск-на-Амуре дети были переданы бабушке. С детьми работали психологи. В последствии, при составлении акта обследования жилищных условий Пушкаревой О.А. она беседовала с детьми, которые сообщили, что в

аэропорту они выполнили указания отца, передали его записку сотруднику в форменной одежде.

(дата) на основании решения суда Гаврилов В.С. ограничен в родительских правах сроком на 6 месяцев.

Показаниями свидетеля Свидетель № 1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д. 96-102), из которых следует, что она работает директором КГКУ «Комсомольский-на-Амуре центр социальной помощи семьи и детям». В июле 2018 года Гаврилов В.С. обратился в Приемную Президента Российской Федерации с жалобами на тяжелое материальное положение и невозможность содержать детей. На основании его обращения дети Гаврилова – Потерпевший № 2 и Потерпевший № 3 были помещены в Центр. В период нахождения детей в Центре, Гаврилов В.С. посещал детей, активно интересовался условиями их содержания. Также детей посещали бабушка и дедушка Сухины. Один раз Гаврилов В.С. приезжал с матерью детей. В течение трех месяцев дети находились в Центре. В октябре 2018 года Гаврилов В.С. забрал детей из Центра, пояснив, что будет проживать с детьми и их матерью. (дата) с инспектором ПДН ОП (№) УМВД России по г. Комсомольск-на-Амуре дети Гаврилова В.С. – Потерпевший №2 и Потерпевший №3 были доставлены и помещены в Центр. Инспектор пояснила, что дети оставлены матерью с запиской, что детей заберет бабушка, однако с последней связаться не удалось. (дата) с ними на связь вышел Гаврилов В.С., пояснил, что находится на работе в (адрес) и заберет детей по возвращению. (дата) по возвращению Гаврилова В.С. в Россию, дети были переданы последнему. Также Гаврилову В.С. разъяснена возможность передачи детей в Центр, в случае тяжелой жизненной ситуации, а также выдана соответствующая памятка.

Показаниями свидетеля Седякиной Е.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 3, л.д. 1-3), из которых следует, что она является учителем МОУ СОШ (№). До января 2020 года Потерпевший №2 являлся её учеником. Ребенок поступил в школу из приюта в ноябре 2018 года, хотя у ребенка был отец – Гаврилов В.С. Через некоторое время в школу пришла мать ребенка – Гаврилова (Пушкарева) О.А. и пояснила, что отец уезжает на заработки в Южную Корею, в связи с чем, водить в школу ребенка будет она. В апреле 2019 года Гаврилова О.А. привела ребенка в школу, при нем были документы, а также записка о том, что ребенка заберет бабушка. Она передала данные сведения социальному педагогу, та обратилась в полицию, после чего ребенка и его младшего брата поместили в приют. Гаврилов В.С. в июне-июле 2019 вернулся в РФ и забрал детей.

(дата) Гаврилов В.С. забрал документы Потерпевший № 2 из школы пояснив, что уезжает с сыновьями в (адрес), где приобрел квартиру и будет там проживать. (дата) от сотрудников полиции она узнала, что Гаврилов В.С. оставил сыновей в аэропорту (адрес).

Кроме того вина подсудимого Гаврилова В.С. в совершении преступления подтверждается материалами дела:

- информацией о вылете Гаврилова В.С. (дата) в 17 час. 15 мин. рейсом SU 1160R (т.1 л.д.27);

- актами о выявлении детей, согласно которым (дата) в 17.20 час. в ОДН ЛУ МВД России в а/п Шереметьево доставлены Потерпевший № 2 (дата) года рождения и Потерпевший №3 (дата) года рождения, обнаруженные в зале «Вылет» а/п Шереметьево (т.1 л.д. 51, 52);

- протоколами доставления несовершеннолетних (№), (№) от (дата), согласно которым в 17 час. 20 мин. Потерпевший №2 (дата) года рождения и Потерпевший №3 (дата) года рождения доставлены из зоны «Вылет» Федеральных авиалиний АВК Терминал «Д», основание доставления – беспризорные и безнадзорные (подкинутые) (т.1 л.д. 57, 58);

- протоколом осмотра места происшествия с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрено помещение третьего этажа терминала «D» аэропорта Шереметьево.

Участвующий в осмотре оперуполномоченный ОСО УР МВД РФ в аэропорту Шереметьево Захаров А.Р. указал на ряд кресел напротив стойки регистрации (№) и пояснил, что Потерпевший №2 и Потерпевший №3 (дата) в период с 13 часов 54 минут до 16 часов 24 минут находились на указанных креслах. При этом находящиеся рядом стойки регистрации оборудованы движущимися лентами, также из помещения имеется выход к лифту и одинарному эскалатору, два входа/выхода из помещения. Лифт и эскалатор оборудованы предупреждениями: «Не оставляйте детей без присмотра». Участвующий в осмотре Захаров А.Р. пояснил, что в ходе просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения терминала установлено, что в 16 часов 24 минуты (дата) Потерпевший №2 и Потерпевший №3 направляются к вышеуказанному эскалатору и лифту, находятся около них около 3 минут, после чего подходят к сотруднику САБ, находящемуся у входа/выхода (№) и протягивают ему лист бумаги (т.1 л.д. 129-131, 132-141);

- протоколом осмотра места происшествия с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрено помещение третьего этажа терминала «D» аэропорта Шереметьево, расположенный по адресу (адрес), вл. 2, стр. 1. На этаже находятся 8 лифтов, 2 эскалатора, все в функционирующем состоянии. На осматриваемых эскалаторах, лифтах имеются предупреждающие таблички: «Не оставляйте детей без присмотра» (т.1 л.д. 142-146, 147, 148-151);

- протоколом выемки с приложением фототаблицы, согласно которому изъят компакт-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения третьего этажа терминала «D» аэропорта Шереметьево (т.2 л.д. 3-5, 6);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены оптические диски с записями камер видеонаблюдения терминала «D» аэропорта Шереметьево, на которых видно, как (дата):

с 15.25 час. до 15.29 час. Гаврилов В.С. подходит к ограждениям возле турникетов, встаёт в очередь, проходит через турникет; в 16.29 час. Гаврилов В.С. проходит в сторону лестницы, поворачивает налево и проходит дальше; с 13.16 час. до 13.17 час. Гаврилов В.С. спускается по лестнице и поворачивает налево;

с 16.28 час. до 16.42 час. Потерпевший №2 и Потерпевший №3 подходят к стойке возле входа в терминал, где находятся сотрудники аэропорта, после чего находятся около указанной стойки; с 16.24 час. до 16.25 час. Потерпевший №2 и Потерпевший №3 подходят к эскалатору, осматриваются, затем уходят в обратную сторону;

с 13.15 час. до 13.16 час. Гаврилов В.С. вместе с Потерпевший №2 и Потерпевший №3 заходят через двери и следуют прямо;

с 13.17 час. до 13.33 час. Гаврилов В.С. вместе с Потерпевший №2 и Потерпевший №3 подходят к ленте выдачи багажа, забирают багаж, после чего уходят;

с 13.34 час. до 13.36 час. Гаврилов В.С. вместе с Потерпевший №2 и Потерпевший №3 проходят через двери и следуют прямо по коридору;

в 13.50 час. Гаврилов В.С. вместе с Потерпевший №2 и Потерпевший №3 следуют к стойкам для взвешивания багажа (т.2 л.д.7-15);

- протоколом осмотра предметов с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрена тетрадь, на первом листе тетради имеется рукописная запись следующего содержания (орфография сохранена): «Прошу помоч моим детям. Определите их пожалуйсто во временный дом приюта. Так как в данный момент у меня очень тяжоллая фенансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы детей в люкзаке. Простите но в данный момент у меня другого выхода нету» (т.2 л.д.16-17, 18-19);

- постановлением о признании и приобщении к делу вещественных доказательств, согласно которому к материалам дела в качестве вещественных доказательств приобщены:

оптические диски с записями камер видеонаблюдения терминала «D» аэропорта Шереметьево, тетрадь с запиской (т.6, л.д. 113) и другими материалами дела.

Оценив в совокупности вышеизложенные доказательства по данному составу преступления, суд находит их достоверными и достаточными для обоснования вывода о виновности подсудимого Гаврилова В.С. в оставлении малолетних детей в опасности.

Совокупность вышеизложенных доказательств, которые суд признает относимыми, поскольку они имеют непосредственное отношение к предъявленному Гаврилову В.С. обвинению, допустимыми, т.к. получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, достоверными, поскольку показания потерпевшего, законного представителя потерпевших и свидетелей, изложенные в настоящем приговоре, последовательны и непротиворечивы и подтверждаются изложенными в приговоре письменными доказательствами, и достаточными в своей совокупности для разрешения настоящего уголовного дела, и приводит суд к достоверному выводу о виновности Гаврилова В.С. в совершении указанного преступления.

Данных, свидетельствующих об оговоре и самооговоре подсудимой Гаврилова В.С., в ходе судебного разбирательства установлено не было.

Оценив показания Гаврилова В.С., данные в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд берет их за основу лишь в той части, которая не противоречит совокупности собранных делу доказательств, а именно в части даты, времени и места оставления детей в аэропорту. Имеющиеся в них противоречия, в том числе относительно количества денежных средств, имевшихся при нем на момент прибытия в аэропорт, времени возникновения договоренностей с неустановленным лицом о трудоустройстве в (адрес), обращения детей к работникам аэропорта, наличия дружеских связей в (адрес), не могут повлиять на доказанность вины и выводы суда относительно совершенного Гавриловым В.С. преступления.

Гаврилов В.С. оставляя своих малолетних детей восьмилетнего Потерпевший №2 и пятилетнего Потерпевший № 3 одних в здании аэропорта, где используются различные подвижные механизмы, в том числе эскалаторы и лифты, эксплуатация которых малолетними детьми без сопровождения взрослых представляет реальную опасность для их жизни и здоровья, имея обязанность, как отец осуществлять заботу о своих детях и имея реальную возможность ее осуществлять, тем самым оставил их без помощи, поставил их в опасное для жизни и здоровья состояние, поскольку в случае непосредственного возникновения опасной для жизни и здоровья ситуации они, вследствие своего малолетства были лишены возможности принять меры к самосохранению.

О реальности опасности для жизни и здоровья малолетних потерпевших свидетельствует факт их длительного нахождения одних, без присмотра в здании аэропорта, где эксплуатируются различные подвижные механизмы, являющиеся источниками повышенной опасности, в том числе уборочная техника, восемь лифтов и два эскалатора, а также факт их нахождения одних в непосредственной близости работающего эскалатора, в тот момент, когда дети самостоятельно подошли к нему.

Вместе с тем, суд не усматривает реальной опасности для малолетних потерпевших в одновременном нахождении и перемещении в месте их нахождения большого количества людей, как указано органом предварительного следствия.

Оставление при детях документов, своих контактных данных, проведение инструктажа с Потерпевший №2 о необходимости в определенное время обратиться к лицам в форменной одежде, при указанных обстоятельствах, не свидетельствует об отсутствии умысла на оставление детей в опасности, либо о добросовестном заблуждении относительно возможности потерпевших принять меры к самосохранению, поскольку Гаврилов В.С., являясь отцом малолетних потерпевших, имея обязанность осуществлять заботу о детях, достоверно зная об их возрасте, не мог не осознавать опасность оставления восьмилетнего Потерпевший № 2 и пятилетнего Потерпевший № 3 одних в здании аэропорта, и желал поступить таким образом.

Кроме того, Гаврилов В.С. дважды имея опыт оформления Потерпевший №2 и Потерпевший №3 в Центр социальной помощи семье и детям и не воспользовавшись вновь правом и возможностью передачи детей специализированным службам, направляясь на основании сомнительных договоренностей в (адрес) для работы и проживания, при возникновении затруднительной, по его словам ситуации, связанной с невозможностью дозвониться до работодателя, осознанно принял решение оставить малолетних детей одних в аэропорту, где эксплуатируются различные подвижные механизмы, являющиеся источниками повышенной опасности, подвергнув потерпевших тем самым опасности. При этом Гаврилов В.С. имел на тот момент реальную возможность не оставлять детей в опасности.

Действия Гаврилова В.С. органом предварительного следствия правильно квалифицированы:

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета;

по ст.125 УК РФ как заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению по малолетству, совершенное виновным, который имел возможность оказать помощь этим лицам и был обязан иметь о них заботу, и сам поставил их в опасное для жизни и здоровья состояние.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Гаврилова В.С. по факту кражи являются, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Гаврилова В.С. по факту оставления малолетних детей в опасности, не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Гаврилова В.С. не имеется.

В том числе суд не усматривает в действиях подсудимого Гаврилова В.С. по факту оставления в опасности, отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «п» ч. 1 ст.63 УК РФ - совершение преступления в отношении несовершеннолетних родителем, поскольку оно является признаком субъекта преступления и в соответствии с ч.2 ст.63 УК РФ само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

При изучении личности подсудимого Гаврилова В.С. установлено, что он не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы в ООО «Охранное предприятие Альфа», а также в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Хабаровскому краю положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым Гавриловым В.С. преступления, предусмотренного ст.158 ч.3 п. «г» УК РФ, степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд считает необходимым назначить подсудимому Гаврилову В.С. наказание за оставление в опасности в виде обязательных работ, за совершение кражи в виде лишения свободы, без назначения дополнительно наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку назначение более мягких видов наказаний не будет способствовать целям исправления осужденного и предупреждению совершения новых преступлений.

Суд не находит оснований для назначения Гаврилову В.С. наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ст.125 УК РФ в виде лишения свободы, поскольку в соответствии с ч.1 ст.56 УК РФ в данном случае суд может назначить лишение свободы осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести при наличие отягчающих обстоятельств, которых суд по настоящему уголовному делу не усматривает.

Окончательное наказание Гаврилову В.С. следует назначить по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, с применением ст.71 ч.1 п. «г» УК РФ.

Оснований для постановления приговора с применением ст.64, ст.73 УК РФ, а также без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, не имеется.

Сведений о состоянии здоровья подсудимого, тяжелых заболеваниях, исключающих возможность отбывания наказания в условиях изоляции от общества, суду не представлено.

В силу п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы подлежит отбыванию подсудимым в исправительной колонии общего режима, поскольку Гаврилов В.С. осужден к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, ранее не отбывал лишение свободы.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания Гаврилова В.С. под стражей (с учетом времени задержания) с (дата) до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст. 72 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства потерпевшей Потерпевший №1 заявлены исковые требования в размере 218907,81 рублей, поддержанные ею в последствии на сумму 100000 руб.

Суд считает заявленные исковые требования потерпевшей Потерпевший № 1 обоснованными и подлежащими удовлетворению в размере 100000 руб., в соответствии со ст.1064 ГК РФ, так как материальный ущерб, причиненный преступлением потерпевшей не возмещен.

Гражданский иск законным представителем потерпевших Пушкаревой О.А. не заявлен.

По вступлении приговора в законную силу необходимо вещественные доказательства по делу: мобильный телефон марки «SAMSUNG GALAXY A5», кредитную карту на имя Потерпевший №1, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший №1, оставить по принадлежности потерпевшей Потерпевший № 1; документы по счетам ПАО «Сбербанк Онлайн», ПАО «Почта банк», детализацию телефонных соединений абонентских номеров 8 980 675 39 62, 8 909 848 31 76, скриншот вызовов от (дата), скриншот приложения «Сбербанк онлайн», оптический диск с записями камер видеонаблюдения, тетрадь, хранящиеся в материалах дела, хранить в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 308-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Гаврилова В признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.125, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ и на основании данных статей назначить ему наказание:

по ст.125 УК РФ в виде обязательны работ, сроком на 320 (триста двадцать) часов,

по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы, сроком на 1 (один) год 2 (два) месяца.

В соответствии со ст.71 ч.1 п. «г», ст. 69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Гаврилову В.С. наказание в виде лишения свободы, сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца.

Меру пресечения Гаврилову В.С. – заключение под стражей оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Срок наказания Гаврилову В.С. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Время содержания Гаврилова В.С. под стражей (с учетом времени задержания) с (дата) до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст. 72 УК РФ.

Взыскать с Гаврилова В в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения причиненного материального ущерба 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: мобильный телефон марки «SAMSUNG GALAXY A5», кредитную карту на имя Потерпевший № 1, хранящиеся у потерпевшей Потерпевший № 1, оставить по принадлежности потерпевшей Потерпевший № 1; документы по счетам ПАО «Сбербанк Онлайн», ПАО «Почта банк», детализацию телефонных соединений абонентских номеров 8 980 675 39 62, 8 909 848 31 76, скриншот вызовов от (дата), скриншот приложения «Сбербанк онлайн», оптический диск с записями камер видеонаблюдения, тетрадь, хранящиеся в материалах дела, хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в (адрес)вой суд через Центральный районный суд г.Комсомольска-на-Амуре в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок, со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб, представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Софронова Н.А.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».